

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 12/06/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 009860.989.24-3.

Representante: Matheus Augusto Santana da Silva.

Representada: Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC – Santa Fé do Sul.

Responsável: Fernando Camargo Benitez – Presidente.

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital do Pregão eletrônico nº 03/2024, processo administrativo nº 112/2024, promovido pela Fundação Municipal de Educação e Cultura – FUNEC, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, na área de informática, com suporte especializado em informática aos usuários e serviços de rede e internet, de todos os campi da Funec, durante o período de 12 (doze) meses.

Valor estimado: R\$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais).

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Advogado: Ciclair Brentani Gomes (OAB/SP 106.475).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NA ÁREA DE INFORMÁTICA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO EDITAL. ARTIGO 54 E §1º DA LEI 14.133/21. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE O OBJETO. ILEGAL. O TERMO DE REFERÊNCIA DEVE ATENDER OS REQUISITOS DO ARTIGO 6º, INCISO XXIII E ARTIGO 18, INCISOS II, III E IV, TODOS DA LEI 14.133/21. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO. ILEGAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 67, §1º DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A exigência de certidão negativa de recuperação judicial excede as previsões do artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21 e não deve ser, portanto, requisito de habilitação em certames licitatórios.
2. O Termo de Referência deve conter caracterização suficiente do objeto e seu modo de execução, atendendo rigorosamente aos requisitos do artigo 6º, inciso XXIII e artigo 18, incisos II, III e IV, todos da Lei 14.133/21;
3. Nos termos do §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, o edital deve dispor objetivamente sobre as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação sobre as quais incidirá a exigência de atestados de capacidade técnica.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MATHEUS AUGUSTO SANTANA DA SILVA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 03/2024, processo administrativo nº 112/2024, promovido pela **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, na área de informática, com suporte especializado em informática aos usuários e serviços de rede e internet, de todos os campi da Funec, durante o período de 12 (doze) meses.

1.2. O Representante apresenta objeções aos seguintes aspectos do ato convocatório:

1.2.1. Amplitude a imprecisão dos serviços que se pretende contratar, dificultando a compreensão da natureza da demanda em questão, além do Termo de Referência – Anexo I não regular ou pontuar os objetivos essenciais da prestação de serviços, não atendendo ao que dispõem as alíneas de “a” a “j”, do artigo 6º, inciso XXIII da Lei 14.133/2021;

1.2.2. Ausência de identificação dos equipamentos de informática que integram o acervo da Fundação e que serão objeto dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica;

1.2.3. Caráter facultativo da visita técnica prejudicado pelas omissões do edital e do termo de referência em pontos essenciais à participação e formulação de propostas, tornando a diligência presencial implicitamente obrigatória para a busca de informações e dados da prestação de serviços visando a boa formulação de proposta de preços, acarretando ônus excessivo

aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto;

1.2.4. Falhas na divulgação e na publicidade do edital: i) ausência de publicação do instrumento convocatório no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no Diário Oficial do Município de Santa Fé do Sul/SP, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário Oficial da União e jornais de grande circulação; ii) omissões e incorreções nas informações divulgadas no Portal da Transparência da Fundação Representada (<http://transparencia.funecsantafe.edu.br/transparencia/>).

1.2.5. Exigência de provas de capacidade técnica operacional e profissional de forma restritiva e sem descrever de maneira pormenorizada as referidas qualificações para que os interessados se habilitem no certame e sem indicar as parcelas de relevância e de valor significativo;

1.2.6. Restritividade da exigência de experiência mínima de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 67, §5º da Lei 14.133/21, mas sem justificativas, vedando assim a participação de empresas e profissionais que ingressaram no mercado de trabalho há menos de 01 (um) ano.

1.2.7. Exigência de que o piso salarial que irá compor o preço apresentado por cada licitante, dos funcionários com registro em carteira de trabalho, seja, no mínimo, o salário-mínimo do comércio local (Santa Fé do Sul-SP), sem a divulgação no edital do referido referencial de valor;

1.2.8. Requisição de 04 (quatro) profissionais da área de TI à disposição nas instalações da contratada, após a assinatura do instrumento contratual, sem nenhuma outra informação quanto à divisão desse pessoal, apontando os seguintes questionamentos: *“a. Quantos funcionários devem estar disponíveis em cada polo universitário (são 3 polos); b. Qual a complexidade do trabalho em cada polo; c. Qual profissional pretende que seja disponibilizado em cada polo, tendo em vista a possibilidade de apresentação de “Funcionários com*

formação superior ou técnica na área de T.I (Tecnologia da Informação) ou estar cursando esta área”; d. Carga horária, apenas destacando que seria das 7h30 às 22h, o que totaliza 15h diárias, horário em desconformidade com o que preceitua a CLT, art. 58)”

1.3. Nestes termos, requereu o Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Entre as insurgências da representação, considerado o contexto da imprecisão apontada quanto à definição dos serviços que se pretende contratar, destaco que a crítica alusiva à falta de eleição de parcelas de maior relevância para efeito de demonstração da qualificação técnica das proponentes sugeriu a presença de indícios de desatenção ao §1º do artigo 67 da Lei 14.133/21, que delimita a exigência de atestados às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.

Na avaliação preliminar da representação, não identifiquei no texto da cláusula impugnada¹ a definição de quais seriam essas parcelas de

¹ **5.7. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/ TÉCNICO OPERACIONAL**

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente em nome da licitante e indicar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da contratação pretendida, conforme estabelecido pela Súmula nº. 24, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

a.1.) Os atestados deverão conter, necessariamente, as seguintes informações:

- data de início e término dos serviços;
- local da execução dos serviços;
- caracterização dos serviços realizados com quantidade de funcionários utilizados para o desenvolvimento dos mesmos;
- objeto e número do Contrato;
- nome e identificação do signatário/ data de emissão;

maior relevância entre os serviços descritos no Anexo I, razão pela qual a matéria foi submetida ao Tribunal Pleno na sessão de 17/04/2024, ocasião em que foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **10 (dez) dias úteis** à **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC** informações, esclarecimentos e documentos cabíveis em face dos pontos impugnados e daqueles acrescidos por este Relator, requisitados nos termos do artigo 171, § 2º da Lei nº 14.133/21, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos..

Por oportuno, **REQUISITEI** da Representada a demonstração:

A) de fundamento legal para a requisição de conteúdo mínimo dos atestados de desempenho anterior, conforme exige na alínea “a.1” da cláusula 5.7;

B) de exata compatibilidade da cláusula 5.6.3², que requer, entre suas disposições a apresentação de certidão negativa de feitos sobre recuperação judicial, e os termos do artigo 69, inciso II da Lei 14.133/2021.

1.5. Notificada, a Fundação ofertou esclarecimentos por meio dos quais defendeu a conformidade do ato convocatório, noticiando, no entanto, que a exigência da cláusula 5.6.3 foi revista e adaptada ao teor do artigo 69, II da Lei 14.133/21 (evento 34).

- a avaliação dos serviços;

a.2.) A comprovação a que se refere a alínea “a” poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidas quanto dispuser o licitante.

² **5.6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA**

a) Certidão Negativa de feitos sobre falência ou recuperação judicial (exceto as que apresentarem o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, conforme Súmula 504 do TCE SP), expedida pelo distribuidor da sede do licitante com data não superior a 6 meses da data da convocação.

1.6. As Unidades de **Engenharia e Jurídica** da **Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluíram no sentido da **procedência parcial** da Representação. (evento 48).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 53) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da Representação, acompanhando as conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica**, bem como pela **pertinência** dos pontos suscitados de ofício pela r. decisão liminar.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 12/06/2024
TC-009860/989/24-4

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MATHEUS AUGUSTO SANTANA DA SILVA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 03/2024, processo administrativo nº 112/2024, promovido pela **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, na área de informática, com suporte especializado em informática aos usuários e serviços de rede e internet, de todos os campi da Funec, durante o período de 12 (doze) meses.

2.2. Inicialmente, confirmo a necessidade de reforma do edital com relação aos questionamentos que consignei de ofício no voto que propôs a suspensão do certame.

2.2.1. A exigência de Certidão negativa de feitos sobre recuperação judicial excede as previsões do artigo 69 da Lei 14.133/21 e deverá ser excluída do edital, dada a falta de fundamento legal.

A Representada reconheceu inclusive a necessidade de retificação da referida redação ao noticiar que a exigência da cláusula 5.6.3³, foi revista e adaptada ao teor do artigo 69, II da Lei 14.133/21.

³ **5.6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA**

a) Certidão Negativa de feitos sobre falência ou recuperação judicial (exceto as que apresentarem o plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor,

Deverá, portanto, limitar-se a exigir, como requisito de habilitação econômico-financeira, apenas e tão somente a documentação prevista no artigo 69 da Lei 14.133/21, excluindo assim a imposição de fornecimento de certidão negativa de recuperação judicial pelos proponentes.

2.2.2. A requisição de conteúdo mínimo ou a definição de um formato específico para os atestados de desempenho anterior, na forma da alínea “a.1” da cláusula 5.7⁴, além de exceder ao que dispõe o artigo 67, inciso II da Lei 14.133/21, cria possíveis objeções à aceitação de atestados idôneos, legítimos e plenamente aptos a demonstrar a capacidade operacional da proponente na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação.

A referida regra, ainda que dotada de objetividade, não conta com suficiente amparo legal e pode resultar em restritividade ao impor conteúdo mínimo e requisitos para admissibilidade de atestados cuja emissão não é regulamentada no direito positivo.

Na hipótese de os atestados apresentados conterem omissões ou falta de informações relevantes para a aferição da capacidade técnica das proponentes, poderá a Administração realizar a diligência disciplinada no inciso

conforme Súmula 504 do TCE SP), expedida pelo distribuidor da sede do licitante com data não superior a 6 meses da data da convocação.

⁴ **5.7. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/ TÉCNICO OPERACIONAL**

(...)

a.1.) Os atestados deverão conter, necessariamente, as seguintes informações:

- data de início e término dos serviços;
- local da execução dos serviços;
- caracterização dos serviços realizados com quantidade de funcionários utilizados para o desenvolvimento dos mesmos;
- objeto e número do Contrato;
- nome e identificação do signatário/ data de emissão;
- a avaliação dos serviços;

I do artigo 64 da Lei 14.133/21⁵ e assim sanear o procedimento sem incidir na criação de exigência não prevista em lei e com potencial restritivo.

De qualquer forma, necessário que o edital exclua as imposições da alínea “a.1” da cláusula 5.7, atendo-se aos limites da lei.

2.3. Começo o exame das questões da representação confirmando a procedência das críticas alusivas às falhas de divulgação e publicidade do edital.

A instrução processual não localizou a publicação do aviso de edital no Diário Oficial do Município de Santa Fé do Sul. Além disso, dispõe o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) que o edital do certame foi disponibilizado apenas em 03/05/2024, mais de um mês após a data de publicação do edital informada no site da Representada (03/04/2024) resultando em descumprimento do artigo 54 e §1º da Lei 14.133/21⁶.

O portal de transparência da Fundação não contém os documentos referentes ao edital e anexos, demonstrando desatenção ao que

⁵ Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

⁶ Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 1º Sem prejuízo do disposto no **caput**, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.

dispõe o próprio ato convocatório em sua cláusula 14.9⁷ e o artigo 25, §3º da Lei 14.133/21⁸, o que requer correções da Origem, inclusive quanto às informações incorretas e inconsistentes ali presentes.

2.4. A Fundação deverá igualmente sanar a omissão relativa à falta de divulgação no edital do valor do salário-mínimo do comércio local (Santa Fé do Sul-SP), parâmetro para a definição do piso salarial dos funcionários com registro em carteira de trabalho, que será considerado na composição do preço apresentado por cada licitante.

Ainda que a informação possa ser facilmente obtida junto ao Sindicato Comercial de Santa Fé do Sul, tratando-se de informação relevante para a formulação de propostas, ela deve ser consignada no ato convocatório para facilitar a elaboração de propostas por todos os interessados, inclusive aqueles que desconhecem as peculiaridades locais e regionais.

2.5. A identificação dos equipamentos de informática que integram o acervo da Fundação e que serão objeto dos serviços de manutenção corretiva e preventiva e assistência técnica, de acordo com a avaliação da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica, é essencial à formulação de propostas pelos eventuais interessados e deverá, por isso, ser incorporada ao edital.

⁷ **14.9.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), <http://transparencia.funecsantafe.edu.br/comprasedital> e endereço eletrônico <https://unifunec.edu.br/licitacoes>

⁸ Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

(...)

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

De acordo com o órgão técnico, *“para a contratação de serviços de manutenção, é essencial identificar qual equipamento será objeto do serviço de manutenção e assistência técnica, pois, dependendo da tecnologia utilizada, pode ser necessário um profissional especializado para sua execução.”*

2.6. Passo ao exame das insurgências articuladas pela Representante quanto a amplitude e imprecisão dos serviços e ao raciocínio estruturado na petição inicial no sentido de que o caráter facultativo da visita técnica prejudicado pelas omissões do edital e do termo de referência em pontos essenciais à participação e formulação de propostas.

O Representante anota que o Termo de Referência - Anexo I não regula os objetivos essenciais da prestação deste serviço que requer especificações técnicas, dificultando a formulação das propostas. Além disso, o ato convocatório não esclarece, segundo o Autor, a apuração do valor estimado de R\$ 25.500,00 (vinte cinco mil e quinhentos reais) mensais.

Tratando-se de questões de cunho técnico, registro que a instrução processual da **Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica** (evento 48.1), a partir da análise de um Termo de Referência que deu ênfase ao quantitativo mínimo de funcionários e sua formação, à carga horária para execução dos serviços e às ferramentas a serem disponibilizadas, apontou a falta de disciplina de como se dará a execução do serviço de manutenção preventiva e corretiva, bem como de detalhamentos relativos ao serviço de assistência técnica com suporte especializado aos usuários, nível de suporte requerido, tempo médio de atendimento ou demais métricas para avaliação da execução do respectivo serviço.

Além disso, apurou que o edital não dispõe sobre o nível de serviço desejado para a manutenção, nem a forma como se dará o fornecimento de peças em caso de defeitos nos equipamentos, considerando a garantia deles.

Soma-se a este contexto a falta de informações acerca da prestação de serviços de rede e internet, A Assessoria Técnica verificou que o edital é omissivo quanto a questões mínimas e essenciais, como a infraestrutura já existente, a velocidade da conexão requerida, o tipo de conexão e demais informações pertinentes a esses tipos de serviços.

Reforça a ausência de informações suficientes para se ter clareza do escopo e do nível de complexidade dos serviços a serem realizados, circunstância que impede determinar se o quantitativo mínimo de 4 servidores será suficiente para a execução do serviço.

Diante do panorama apresentado pela instrução processual, considero procedente o apontamento do Autor e determino que a Representada aprimore as especificações do objeto no Termo de Referência a fim de bem caracterizar a prestação de serviços e seu modo de execução, atendendo rigorosamente aos requisitos do artigo 6º, inciso XXIII e artigo 18, incisos II, III e IV, todos da Lei 14.133/21.

As indagações da Representante quanto à organização, alocação e carga horária da equipe de 04 (quatro) profissionais de Tecnologia da Informação exigida pela Administração possuem conexão com as queixas incidentes sobre a falta de suficiente caracterização dos serviços que compõem o objeto e deverão ser igualmente corrigidas pela Administração na reforma do Termo de Referência.

2.7. Embora seja plenamente admissível a cumulação de exigências de demonstração de qualificação técnica operacional e profissional, assiste razão ao Representante quanto à ilegalidade apontada na redação da cláusula 5.7, alínea “a”⁹ no que toca à ausência de indicação de parcelas de maior

⁹ **5.7. HABILITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL/ TÉCNICO OPERACIONAL**

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, necessariamente

relevância ou valor significativo para a demonstração de quantitativos mínimos de execução anterior à razão de 50% do objeto licitado.

A simplicidade verificada na cláusula impugnada não pode ser admitida, pois requisitar genericamente atestados que comprovem fornecimento de objeto pertinente e compatível com o plexo de serviços que a Administração pretende contratar não satisfaz aos preceitos dos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei 14.133/21¹⁰.

A Municipalidade deverá, portanto, atribuir maior objetividade aos critérios de avaliação da qualificação técnica das proponentes mediante

em nome da licitante e indicar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da contratação pretendida, conforme estabelecido pela Súmula nº. 24, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

a.1.) Os atestados deverão conter, necessariamente, as seguintes informações:

- data de início e término dos serviços;
- local da execução dos serviços;
- caracterização dos serviços realizados com quantidade de funcionários utilizados para o desenvolvimento dos mesmos;
- objeto e número do Contrato;
- nome e identificação do signatário/ data de emissão;
- a avaliação dos serviços;

a.2.) A comprovação a que se refere a alínea “a” poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões válidas quanto dispuser o licitante.

¹⁰ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

(...)

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do [§ 3º do art. 88 desta Lei](#);

(...)

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no **caput** e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

indicação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, respeitados os limites legais.

Por outro lado, improcedente a crítica à requisição de prova de experiência mínima de 01 (um) ano, ininterrupto ou não, até a data de abertura desta licitação, na prestação de serviços compatíveis com o objeto ora licitado¹¹, pois amparada pelo §5º do artigo 67 da Lei 14.133/21.

2.8. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e determino à **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNEC** que, em eventual relançamento do certame, promova a divulgação e publicidade do ato convocatório na forma do artigo 54 da Lei 14.133/21 e as seguintes retificações: **1)** elimine a requisição de certidão negativa de recuperação judicial como pressuposto de habilitação econômico-financeira; **2)** exclua a requisição de conteúdo mínimo ou formato específico para os atestados de capacidade técnica; **3)** informe no edital o valor do salário-mínimo do comércio de Santa Fé do Sul, parâmetro para o piso salarial dos funcionários com registro em carteira de trabalho; **4)** incorpore ao edital a identificação dos equipamentos de informática que integram o acervo da Fundação e que serão objeto dos serviços de manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica; **5)** aprimore as especificações do objeto no Termo de Referência a fim de bem caracterizar a prestação de serviços e seu modo de execução; **6)** indique as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo para a demonstração da qualificação técnica, respeitados os limites legais.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e

¹¹ **b)** Comprovação de experiência mínima de 01 (um) ano, ininterrupto ou não, até a data de abertura desta licitação, na prestação de serviços compatíveis com o objeto ora licitado, seja por meio do(s) atestado(s) acima referido(s), ou ainda por meio de cópias de contratos ou declarações.

reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro